

MEDIO DE CONTROL - MODELO GENERAL

Señores:
Honorables Magistrados
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
E.S.D.

..... , mayor de edad, domiciliado y residente en identificado como aparece al pie de mi firma, abogado titulado y en ejercicio, con tarjeta profesional núm. del Consejo Superior de la Judicatura, obrando de conformidad con el poder especial, amplio y suficiente que me ha conferido el señor , igualmente mayor de edad y vecino de , en su condición de..... ante ustedes, con todo respeto presento **Medio de Control**....., contra (entidad estatal), con domicilio en , representada legalmente por , o por quien lo reemplace o haga sus veces, para que, previos los trámites de que trata los Arts. 168 y siguientes, del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011), con citación e intervención del señor agente del ministerio público, se sirvan hacer en sentencia de mérito, las siguientes declaraciones y condenas:

PRETENSIONES

1. Se declare responsable administrativa y patrimonialmente a _____.
2. En consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la demandada al pago de los perjuicios morales y materiales que con ocasión de la (acción, omisión, privación injusta, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia) se ocasionarán a mi poderdante.
3. Por concepto de perjuicios morales; la suma de _____ S.M.L.M.V.
Por concepto de perjuicios materiales:
DAÑO EMERGENTE; la suma de _____ S.M.L.M.V.
LUCRO CESANTE; la suma de _____ S.M.L.M.V.
PARA UN TOTAL DE _____.

4. Que en todo caso se repare integralmente los perjuicios sufridos conforme lo indica el artículo 16 de la ley 446 de 1.998, así como bajo los cánones de la reciente jurisprudencia contencioso administrativa.
5. Que el valor de las condenas aquí señaladas, sean actualizadas al ejecutoriarse la sentencia con base en la variación porcentual del I.P.C. para efectos de compensar la pérdida del valor adquisitivo de la moneda (art. 192 del CPACA.).
6. Que la sentencia de mérito favorable a las pretensiones de la demanda, se le dé cumplimiento en los términos del artículo 192 del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo.
7. Que se condene al demandado al pago de las costas y agencias en derecho.

HECHOS Y OMISIONES

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1- Sustantivos:

- Artículos

2-Formales de la Demanda:

Arts. 162 al 167 del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011).

3-Procesales Generales:

Arts. 168 y siguientes, del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011).

4-Procesales Particulares:

Art.....del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011).

PETICIÓN DE PRUEBAS

Solicito se tengan como pruebas, las siguientes:

COMPETENCIA Y CUANTÍA

De acuerdo a lo estipulado en el Art. del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011), corresponde a este Honorable Tribunal conocer de este proceso en primera instancia, por la naturaleza de la acción, en razón del lugar donde ocurrieron los hechos y la cuantía que se deriva de la misma, determinada de acuerdo al Art. 157 del NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011) y cuya estimación razonada es:

CONCEPTO POR PERJUICIOS MATERIALES	VALOR
1. Daño emergente:	
•	• \$
•	• \$
•	• \$
Subtotal perjuicios daño emergente	• \$

La anterior cantidad ha de actualizarse por causa de la depreciación de la moneda (o pérdida de poder adquisitivo); mediante la aplicación de la fórmula de las matemáticas financieras; desde la fecha de expedición de la resolución número....., fechada..... por medio de la cual se aprobaron las garantías exigidas al contratista hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que le ponga fin a la presente demanda, lo anterior se proyecta a la fecha así:

IPC FINAL	IPC INICIAL	CAPITAL (Total Daño Emergente)	TOTAL CAPITAL INDEXADO

***Fórmula a utilizar:**

Valor. Actual = (IPC. FINAL / IPC.INICIAL)*Capital

** Para esta liquidación puede utilizar la plantilla para Liquidar Indexación cantidad única que encontrará en la USB de nuestra Biblioteca Jurídica Equidad.*

2. Lucro cesante:

Al no haber percibido el dinero (en la cantidad sin actualizar) en la oportunidad contractual establecida, produce un interés moratorio que debe resarcirse por la entidad contratante desde la fecha de la declaratoria de caducidad del contrato hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia (la tasa de interés será la fijada trimestralmente por la superfinanciera), lo anterior se proyecta a la fecha así:

** Para esta liquidación puede utilizar la plantilla para Liquidar Intereses corrientes y Moratorios en créditos judiciales que encontrará en la USB de nuestra Biblioteca Jurídica Equidad.*

RESUMEN DE CONCEPTOS	VALOR
1. Daño emergente actualizado:	• \$
2. Lucro cesante:	• \$
Suma total de los Perjuicios	• \$

NOTIFICACIONES

Entidad demandada, en:

El demandante en:.....

El Apoderado, en:

ANEXOS DE LA DEMANDA

Se anexan a la presente demanda, los documentos enunciados en el acápite de pruebas; los poderes para actuar y las copias en medio magnético y físico de la demanda y sus anexos para la notificación a las

partes, en este caso al _____, al Agente del Ministerio Público Delegado y a la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO.

De los Honorables Magistrados,

Atentamente,

CC.No.....de.....

T.P No.....del Consejo Superior de la Judicatura.